



Besluit

Ons kenmerk: ACM/DE/2014/201258

Zaaknummer: 12.0308.30

**Pagina
1/20**

Muzenstraat 41 | 2511 WB Den Haag
Postbus 16326 | 2500 BH Den Haag

T 070 722 20 00 | F 070 722 23 55
info@acm.nl | www.acm.nl | www.consuwijzer.nl

BESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.



Besluit

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Procedure van totstandkoming van dit besluit	4
3	Wettelijk kader	5
4	Relevante feiten en omstandigheden	8
5	Beoordeling van de ontheffingaanvraag.....	11
5.1	Definitie van gesloten distributiesysteem	11
5.2	Eisen aan aanvrager.....	12
5.3	Ontheffingsgronden	14
6	Dictum	16
	Bijlage 1 – Kadastrale kaart van het industrieterrein.....	19
	Bijlage 2 – Plattegrond van het industrieterrein met weergave GDS	20

Besluit

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van O-I Manufacturing Netherlands B.V. (hierna: aanvrager) van 16 november 2013 voor een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel a en b, van de E-wet voor het GDS dat ligt op het industrieterrein aan de Lingedijk 8 te Leerdam.

Opbouw van het besluit

3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 4. ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 5. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 6).

Bijlagen bij het besluit

4. ACM heeft twee bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van onderhavig besluit.
5. Bijlage 1 bevat een kadastrale kaart van het industrieterrein waarbinnen het elektriciteitsnet ligt. Bijlage 2 betreft een plattegrond van het industrieterrein waarop het elektriciteitsnet is weergegeven.

Besluit

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

6. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.
7. Bij brief van 16 november 2012, ontvangen op 16 november 2012,¹ heeft aanvrager bij ACM een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. De beslistermijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt zes maanden ingevolge artikel 15, tweede lid, van de E-wet. ACM heeft deze termijn op grond van artikel 15, tweede lid, van de E-wet verlengd met zes maanden. ACM heeft aanvrager bij brief² van 19 december 2012 hierover geïnformeerd. De totale beslistermijn bedraagt na verlenging 12 maanden.
8. Bij brieven van 19 december 2012, 26 februari 2013 en 11 juli 2013³ is aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. In zijn brieven van 30 januari 2013, 20 maart 2013, 24 juli 2013 en 5 september 2013 ontvangen op respectievelijk 30 januari 2013, 20 maart 2013, 24 juli 2013 en 6 september 2013,⁴ heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd. Met de brief van 6 september 2013 heeft aanvrager de grondslag van zijn aanvraag gewijzigd door tevens om een ontheffing in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet te verzoeken.
9. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 17 januari 2014 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 17 januari 2014 kennis gegeven. Bovendien heeft ACM het ontwerpbesluit aan aanvrager toegezonden⁵ en op haar internetpagina gepubliceerd.
10. Op 21 februari 2014 had ACM een hoorzitting gepland. ACM heeft geen aanmeldingen voor spreektijd ontvangen. Daarom is deze hoorzitting geannuleerd. Hiervan is per brief van 5 februari 2014⁶ mededeling gedaan aan aanvrager.
11. ACM heeft geen schriftelijke zienswijze ontvangen.

¹ Met kenmerk 104298/1.

² Met kenmerk 104298/3.B1664.

³ Met kenmerk 104298/3.B1664, 104298/6.B1664 en ACM/DE/2013/202739.

⁴ Met kenmerk 104298/5, 104298/8, ACM/DE/2013/101579 en 104298/11.

⁵ Brief van 17 januari 2014 met kenmerk ACM/DE/2014/200201.

⁶ Met kenmerk ACM/DE/2014/200717.



Besluit

3 Wettelijk kader

12. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
13. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, i, j, r, aq en ar van de E-wet luiden:
- “b. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;*
 - c. afnemer: een ieder die beschikt over een aansluiting op een net;*
 - i. net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;*
 - j. landelijk hoogspanningsnet: het net, bedoeld in artikel 10, eerste lid;*
 - r. verwant bedrijf: een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;*
 - aq. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet,*
 - 1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,*
 - 2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en*
 - 3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem;*
 - ar. directe lijn: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:*
 - 1°. niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde verbruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent of*
 - 2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met één of meer verbruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze verbruikers;”*



Besluit

6/20

14. Artikel 15 van de E-wet luidt:

- “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem, van het gebod van artikel 10, negende lid, indien:*
- a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of*
 - b. het gesloten distributiesysteem primair elektriciteit transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en*
 - c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.*
- 2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.*
- 3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:*
- a. niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;*
 - b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vijfde tot en met het zevende lid;*
 - c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.*
- 4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.*
- 5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem. De houder van de ontheffing factureert en int het tarief voor systeemdiensten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, bij de afnemers die op zijn net zijn aangesloten en draagt de te innen tarieven af aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de houder van de ontheffing gegevens over het verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten. De houder van de ontheffing kan in afwijking van de tweede volzin het tarief voor systeemdiensten in de plaats van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten betalen. In dat geval verstrekt de houder van de ontheffing op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gegevens over het totale verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten⁷.*

⁷ Per 1 januari 2015 vervallen de vier laatste zinnen van dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).



Besluit

6. *Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24b, 26a, 28, 29, 30⁸, 31b, 31c, 42, tweede en derde lid, 51, 78, 79, 95lb, 95lc en 95m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:*
 - a. *artikel 23, eerste lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,*
 - b. *niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, genoemde paragrafen behoeft te worden voldaan en*
 - c. *in de artikelen 7 en 78 in plaats van «netbeheerder» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».*
7. *De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed.*
8. *Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.*
9. *Een besluit als bedoeld in het zevende lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.”*

7/20

⁸ Per 1 januari 2015 vervalt de verwijzing naar dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).

Besluit

4 Relevante feiten en omstandigheden

15. In dit hoofdstuk geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie die bij aanvrager is opgevraagd. Op basis van deze informatie stelt ACM de volgende feiten en omstandigheden vast.
16. Aanvrager is van oordeel dat er sprake is van een elektriciteitsnet op het industrieterrein aan de Lingedijk 8 te Leerdam. Hij motiveert dit door middel van een omschrijving, een single line diagram, een kadastrale kaart (Bijlage 1) en een plattegrond waarop het stelsel van elektriciteitsverbindingen is weergegeven (Bijlage 2). Dit betreft een industriële locatie, aldus aanvrager. Het elektriciteitsnet opereert op spanningsniveaus van 13 kV, 220 en 380 V, en is, volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. Het elektriciteitsnet is aangesloten op het elektriciteitsnet van Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin).
17. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van dit elektriciteitsnet. Hij motiveert dit door te verwijzen naar de overeenkomst van 30 december 2010 op grond waarvan aanvrager percelen heeft geruild tegen percelen van B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam (hierna: Glasfabriek Leerdam). Van deze overeenkomst heeft aanvrager een afschrift overgelegd. Op basis van deze overeenkomst heeft aanvrager de eigendom verkregen van delen van het perceel kadastraal bekend als gemeente Leerdam, sectie B, nummer 11134, thans opgesplitst in de percelen 11205 en 11206. Aanvrager stelt als eigenaar van de betreffende perceeldelen tevens eigenaar te zijn van de hier in en op aangebrachte elektriciteitsleidingen, -verbindingen en hulpmiddelen. Verder heeft aanvrager een afschrift overgelegd van de notariële akte van 22 april 2011 waarmee ten behoeve van aanvrager en ten laste van het perceel kadastraal bekend als gemeente Leerdam, sectie B, nummer 11206, voor zover dit in eigendom toebehoort aan Glasfabriek Leerdam, een recht van opstal is gevestigd. Het recht van opstal betreft het in eigendom hebben van een portiershuisje, twee fietsenstallingen en een dijkhuisje inclusief de kabels en leidingen ten behoeve van het gebruik van deze opstallen.
18. Aanvrager doet voorts een beroep op het bepaalde in artikel 5:20, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Aanvrager stelt het elektriciteitsnet in het verleden te hebben aangelegd en uitgebreid, zodat hij als bevoegde aanlegger en derhalve als eigenaar van het elektriciteitsnet kwalificeert. Aanvrager verwijst tevens naar het bepaalde in artikel 155a van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (hierna: ONBW) en naar de bijbehorende wetsgeschiedenis. Volgens aanvrager wordt de persoon die zich gedraagt als de eigenaar van een elektriciteitsnet vermoed de bevoegde aanlegger van dit net te zijn. Het exploiteren van een elektriciteitsnet kan daarbij worden gezien als het zich als eigenaar gedragen. Aanvrager



Besluit

stelt het elektriciteitsnet te exploiteren. Daarom dient aanvrager als de bevoegde aanlegger en dus als de eigenaar van het elektriciteitsnet te worden aangemerkt.

19. Op het elektriciteitsnet zijn vijf afnemers aangesloten. Een overzicht van deze afnemers staat in Tabel 1.

Tabel 1 Overzicht van de afnemers op het elektriciteitsnet

Nr.	Naam afnemer	Adres op de locatie
1.	O-I Manufacturing Netherlands B.V.	Lingedijk 8, Leerdam
2.	B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam	Lingedijk 8, Leerdam
3.	N.V. Koninklijke Delftsch Aardewerkfabriek	Lingedijk 8, Leerdam
4.	Den Hartog & Bikker B.V.	Lingedijk 8, Leerdam
5.	H&B Logistics B.V.	Lingedijk 8, Leerdam

9/20

20. Op het elektriciteitsnet zijn geen huishoudelijke afnemers aangesloten. Op het elektriciteitsnet zijn geen productie-installaties aangesloten. Op het elektriciteitsnet zijn volgens aanvrager geen aan aanvrager verwante bedrijven aangesloten. Aanvrager verbruikte in het jaar 2012 meer dan 85% van de getransporteerde elektriciteit. Aanvrager wijst op de historisch relaties tussen aanvrager en de afnemers die als nummer 2 en 3 in Tabel 1 van randnummer 17 staan vermeld. Sinds de 14^e eeuw wordt op de locatie van het industrieterrein glas vervaardigd. In de vorige eeuw was hier op enig moment nog maar één glasbedrijf actief, namelijk Glasfabriek Leerdam. Van 30 maart 1973 tot en met 31 december 2002 was de rechtsvoorganger van aanvrager, BSN Glasspack N.V. (hierna: BSN), eigenaar van Glasfabriek Leerdam. BSN is zich gaan richten op de productie van glazen flessen voor de drankenindustrie (thans de bedrijfsactiviteit van aanvrager) en heeft Glasfabriek Leerdam per 1 januari 2003 verkocht. De huidige eigenaar van Glasfabriek Leerdam heeft in 2007 de kristalglasactiviteiten afgestoten en is zich gaan richten op het vervaardigen van glazen objecten. De kristalglasactiviteiten zijn voortgezet door afnemer 3 in Tabel 1, N.V. Koninklijke Delftsch Aardewerkfabriek (hierna: Delftsch Aardewerkfabriek).
21. Het productieproces van de gebruikers op het elektriciteitsnet is volgens aanvrager om specifieke technische redenen geïntegreerd. De centrale productie- en bedrijfsprocessen die op het industrieterrein plaatsvinden, betreffen de productie van glas. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zware machines die een hoog en kapitaalintensief energieverbruik hebben. Ook zijn voor de productieprocessen verschillende andere utilities nodig, zoals perslucht en warmte. In verband met de productieprocessen en de nauwkeurige werking van de machines



Besluit

van aanvrager en de afnemers dienen energie en het transport van energie nauwkeurig op elkaar afgestemd te zijn, aldus aanvrager. Dit vereist volgens aanvrager zeggenschap over de energievoorzieningen en –leidingen van de afnemers op het elektriciteitsnet. Aanvrager vermeldt voorts dat hij en de afnemers gebouwen en grondstoffen delen. Ook wordt gebruik gemaakt van gedeelde diensten zoals onderhoud, bewaking en parkeergelegenheid.

22. Aanvrager wijst er verder op dat de elektriciteitsleidingen met de productieprocessen van de afnemers zijn geïntegreerd. Vanwege de oorspronkelijke opzet van het industrieterrein en het daarbij behorende elektriciteitsnet bevinden de kabels en leidingen zich deels in en onder de vloeren van de verschillende productiegebouwen. De kabels en leidingen zijn hierdoor moeilijk bereikbaar. Om verstoringen in de productieprocessen en veiligheidsrisico's te voorkomen, dienen onderhoud, uitbreiding en wijziging van het elektriciteitsnet daarom zorgvuldig te worden gecoördineerd en gecommuniceerd volgens aanvrager. Aanvrager stelt dat een netbeheerder zich niet mag laten leiden door de productieprocessen en daarom zijn elektriciteitsnet niet doelmatig kan beheren.
23. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de E-wet te zijn. Aanvrager heeft eveneens verklaard dat hij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het BW waarvan ook een netbeheerder in de zin van de E-wet onderdeel uitmaakt.
24. Aanvrager geeft aan de kwaliteit en veiligheid op het elektriciteitsnet op de volgende wijze te borgen. Het onderhoud van de installaties en het elektriciteitsnet wordt uitgevoerd door hiertoe gekwalificeerd personeel van aanvrager. Het onderhoud wordt planmatig uitgevoerd, waarbij periodieke inspecties en onderhoudswerkzaamheden grondig worden voorbereid. Op basis van de resultaten van deze inspecties worden reparaties en vervangingen gepland en uitgevoerd. Van alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden zijn werkinstructies opgesteld. Indien een van de veiligheidssystemen wordt aangesproken, worden direct maatregelen getroffen om de situatie te stabiliseren. Er is permanent een onderhoudsploeg aanwezig, die tevens optreedt als storingswacht. Vervanging en uitbreiding van het elektriciteitsnet gebeurt op basis van een zogenaamd 'piepsysteem'. Indien vervanging van een netonderdeel wenselijk is, dan wordt hierover in overleg met de afnemers een besluit genomen. Ten bewijze van het functioneren van het onderhoudsbeleid heeft aanvrager diverse uitdraaien uit het systeem overgelegd. Dit betreft onder andere thermo grafische rapportages en onderhoudsplanningen voor netonderdelen.

Besluit

5 Beoordeling van de ontheffingaanvraag

25. In dit hoofdstuk licht ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld. De beoordeling valt uiteen in drie delen. Ten eerste beoordeelt ACM of er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet (paragraaf 5.1). Als er sprake is van een GDS, beoordeelt ACM ten tweede of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in artikel 15, eerste lid, van de E-wet (paragraaf 5.2). Als er sprake is van een GDS én aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, dan beoordeelt ACM op welke grond de ontheffing kan worden verleend (paragraaf 5.3).

5.1 Definitie van gesloten distributiesysteem

26. Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS gelden de volgende criteria:
- a) Er is sprake van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet;
 - b) Het elektriciteitsnet is geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
 - c) Het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
 - d) Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet.

ACM heeft deze criteria beoordeeld op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.

27. Een ontheffing voor een GDS kan alleen worden verleend als er sprake is van een elektriciteitsnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. Op grond van de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, concludeert ACM dat er sprake is van een stelsel van verbindingen dat is aangesloten op het elektriciteitsnet van Stedin. ACM stelt verder vast dat op het stelsel van verbindingen vijf verschillende afnemers zijn aangesloten. ACM concludeert dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet.
28. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, aanhef, van de E-wet kan geen ontheffing worden verleend voor een elektriciteitsnet dat tot het landelijk hoogspanningsnet behoort, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, juncto artikel 10, eerste lid, van de E-wet. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit maakt ACM op dat het elektriciteitsnet opereert op spanningsniveaus die lager zijn dan het landelijk hoogspanningsnet. ACM concludeert hieruit dat het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet.



Besluit

12/20

29. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet dient het elektriciteitsnet binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten te liggen. Binnen die locatie geldt een aansluitplicht voor de ontheffinghouder. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen het industrieterrein aan de Lingedijk 8 te Leerdam is. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond. Op basis van de kadastrale kaart en de plattegrond van het industrieterrein waarop het elektriciteitsnet is weergegeven, stelt ACM meer specifiek vast dat het elektriciteitsnet is gelegen op de percelen kadastraal bekend als, gemeente Leerdam, sectie B, nummers 11205 tot en met 11208, en 11133. Daarnaast blijkt dat er sprake is van een industriële locatie. ACM concludeert dat de aanvraag op dit punt voldoet aan de wet en definieert de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen als het industrieterrein aan de Lingedijk 8 te Leerdam en meer specifiek de percelen kadastraal bekend als, gemeente Leerdam, sectie B, nummers 11205 tot en met 11208, en 11133.
30. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet aanvrager beschikken over een elektriciteitsnet waarop, blijkens artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, sub 2 en 3, van de E-wet niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers zijn aangesloten. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat er vijf niet-huishoudelijke afnemers en geen huishoudelijke afnemers op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. ACM concludeert dat de aanvraag voldoet aan dit wettelijk vereiste van een GDS.
31. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van de E-wet, het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet, het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, er minder dan 500 afnemers en geen huishoudelijke afnemers zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. ACM stelt vast dat het elektriciteitsnet kwalificeert als een GDS.

5.2 Eisen aan aanvrager

32. Nu er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet, beoordeelt ACM, conform artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de E-wet, of aanvrager beschikt over de eigendom van het elektriciteitsnet, geen netbeheerder is, en ook niet verbonden is met een netbeheerder in een groepsmaatschappij. ACM heeft dit beoordeeld op basis van de bij ACM bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.
33. De aanhef van het eerste lid van artikel 15 van de E-wet vereist dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS waarvoor hij een ontheffing aanvraagt. ACM merkt op dat het hierbij dient te gaan om de juridische eigendom van het GDS. Uit de in hoofdstuk 4 van dit



Besluit

13/20

besluit beschreven feiten en omstandigheden, leidt ACM af dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS. In tegenstelling tot hetgeen aanvrager aanvoert, beschikt hij niet over de eigendom van (een deel van) het GDS, omdat hij de eigenaar is van een aantal percelen op het industrieterrein. Immers, artikel 5:20, eerste lid, van het BW waarin is bepaald dat de eigendom van de grond tevens de hiermee duurzaam verenigde gebouwen en werken omvat, geldt niet voor het in en op de grond aangebrachte elektriciteitsnet. Dit volgt uit artikel 5:20, tweede lid, van het BW, op grond waarvan de eigendom van een elektriciteitsnet toebehoort aan – de rechtsopvolger van – de bevoegde aanlegger van dit net. Ingevolge artikel 155a van het ONBW wordt degene die zich als eigenaar van het elektriciteitsnet gedraagt, aangemerkt als – de rechtsopvolger van – de bevoegde aanlegger. Blijkens de wetsgeschiedenis kan het exploiteren van een elektriciteitsnet worden gezien als het handelen als eigenaar van dit net.

34. Op basis van hetgeen aanvrager heeft aangevoerd, stelt ACM vast dat op de locatie waar het industrieterrein zich bevindt sinds de 14e eeuw glas wordt geproduceerd. Op deze locatie zijn altijd verschillende glasfabrieken actief geweest. Uiteindelijk was in het begin van de vorige eeuw Glasfabriek Leerdam de enige glasproducent op deze locatie. Van 30 maart 1973 tot en met 31 december 2002 was de rechtsvoorganger van aanvrager, BSN, eigenaar van Glasfabriek Leerdam. BSN heeft Glasfabriek Leerdam per 1 januari 2003 verkocht en is zich gaan concentreren op de productie van glazen flessen voor de drankenindustrie, thans de bedrijfsactiviteit van aanvrager. De huidige eigenaar van Glasfabriek Leerdam heeft in 2007 de kristalglasactiviteiten afgestoten en Glasfabriek Leerdam produceert sindsdien alleen nog glazen objecten. De kristalglasactiviteiten zijn voortgezet door Delftsch Aardewerkfabriek. ACM acht het gezien de geschiedenis van het industrieterrein aannemelijk, dat het GDS in het verleden door de oorspronkelijke rechtsvoorgangers van aanvrager is aangelegd, uitgebreid en onderhouden ten behoeve van de glasproductie.
35. ACM stelt voorts vast dat aanvrager het GDS exploiteert en beheert. Dit blijkt onder meer uit de door aanvrager overgelegde informatie betreffende het onderhoud van het GDS. Aanvrager distribueert en levert ook elektriciteit aan de afnemers uit Tabel 1. ACM stelt daarom vast dat aanvrager zich als eigenaar van het GDS gedraagt.
36. Gezien de overwegingen in de randnummers 32 en 33 acht ACM het aannemelijk dat aanvrager – de rechtsopvolger van – de bevoegd aanlegger en derhalve de eigenaar is van het GDS. ACM concludeert dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS.
37. Op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet mag aanvrager geen netbeheerder zijn en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden zijn. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden te zijn. Hij heeft dit genoegzaam aangetoond door middel van het overleggen van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Besluit

Hiermee voldoet de aanvraag aan het criterium uit artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet.

38. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat aanvrager eigenaar is van het GDS, geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij is verbonden met een netbeheerder. ACM stelt vast dat aanvrager voldoet aan de eisen in artikel 15 van de E-wet.

5.3 Ontheffingsgronden

39. Nu er sprake is van een GDS en aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, beoordeelt ACM ingevolge artikel 15, eerste lid, onderdelen a en b, van de E-wet of en op welke grond zij de ontheffing kan verlenen

- a) De a-grond: het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het GDS is om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd;
- b) De b-grond: het GDS transporteert elektriciteit primair voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven.

Aanvrager doet, zo blijkt uit de verstrekte informatie, een beroep op beide gronden. ACM heeft daarom beide gronden beoordeeld. ACM merkt op dat aanvrager eerst een beroep doet op de a-grond, en vervolgens op de b-grond. ACM heeft deze volgorde aangehouden in haar beoordeling.

40. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de a-grond dient te worden aangetoond dat het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een GDS om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is. Hiervan is sprake, indien er een zekere mate van afhankelijkheid bestaat tussen het productieproces van aanvrager en het productieproces van een aanmerkelijk deel van de afnemers. De afhankelijkheid van de productieprocessen moet tevens samenhangen met de energievoorziening. Dit volgt uit de interpretatieve note van de Europese Commissie⁹. Aanvrager heeft onvoldoende aangetoond, dat van een dergelijke afhankelijkheid tussen de productieprocessen sprake is. Weliswaar is het productieproces van aanvrager, Glasfabriek Leerdam en Delftsch Aardewerfabriek gericht op het vervaardigen van glasproducten, hieruit blijkt echter niet dat er sprake is van een bepaalde afhankelijkheid tussen de productieprocessen. Uit de door aanvrager overgelegde informatie blijkt evenmin sprake te zijn van een geïntegreerd productieproces tussen aanvrager en één of meerdere andere afnemers op het GDS. Het enkel delen van gebouwonderdelen, diensten en grondstoffen kan niet worden aangemerkt als een geïntegreerd productie- of bedrijfsproces. Voorts heeft aanvrager onvoldoende aannemelijk gemaakt, dat de productieprocessen van aanvrager en de afnemers samenhangen met de energievoorziening. Het feit dat delen van het elektriciteitsnet zich in en onder de vloeren van productiegebouwen bevinden, kan niet

⁹ Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas, p. 11.



Besluit

worden gezien als een specifieke technische of veiligheidseis als gevolg van de productieprocessen op het industrieterrein. Daarbij is het niet relevant of een netbeheerder hierdoor het GDS al dan niet doelmatig kan beheren. ACM concludeert dat hiermee geen sprake is van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. Derhalve heeft ACM getoetst of de ontheffing kan worden verleend op de b-grond.

41. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de b-grond dient te worden aangetoond dat het GDS elektriciteit primair transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven. Blijkens de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, zijn er naast aanvrager geen verwante bedrijven aangesloten op het GDS. Aanvrager neemt meer dan 85% van de getransporteerde elektriciteit af. Voorts heeft ACM in randnummer 32 reeds vastgesteld dat het elektriciteitsnet oorspronkelijk alleen is aangelegd ten behoeve van één van de rechtsvoorgangers van aanvrager. ACM concludeert dat aanvrager hiermee gemotiveerd heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet.
42. ACM concludeert op grond van het voorgaande dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden genoemd in de E-wet. Er zijn verder geen feiten en omstandigheden bekend bij ACM die, ondanks dat wordt voldaan aan de voorwaarden, aan de verlening van een ontheffing in de weg staan. ACM honoreert derhalve op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet de aanvraag.



Besluit

6 Dictum

43. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 een ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan O-I Manufacturing Netherlands B.V. voor het gesloten distributiesysteem gelegen op het industrieterrein aan de Lingedijk 8 te Leerdam en meer specifiek de percelen kadastraal bekend als, gemeente Leerdam, sectie B, nummers 11205 tot en met 11208 en 11133.
44. De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften:
- 1) Definities
Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 van toepassing. In deze ontheffing en de daarop rustende voorschriften wordt verstaan onder:
 - a. Derdentoegang: Het recht van een afnemer op keuzevrijheid van leverancier.
 - b. Switchverzoek: Het verzoek van een afnemer om van leverancier te wisselen.
 - c. Beheerder van het particuliere net: Eigenaar van een gesloten distributiesysteem, waaraan krachtens artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 ontheffing is verleend.
 - 2) Wijzigingen in de ontheffing
Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het elektriciteitsnet zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de beheerder van het particuliere net schriftelijk aan de Autoriteit Consument en Markt gemeld.
 - 3) Voorwaarden en tarieven
 - a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van elektriciteit worden uitgevoerd door de beheerder van het particuliere net worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de afnemers op zijn elektriciteitsnet.
 - b. De beheerder van het particuliere net draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn elektriciteitsnet te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden.
 - c. Tevens draagt de beheerder van het particuliere net er zorg voor dat al zijn afnemers een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de aansluiting, het transport van elektriciteit en systeemdiensten en indien van toepassing de tarieven voor levering.



Besluit

4) Veiligheid

De beheerder van het particuliere net dient onverminderd het bepaalde in artikel 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, van de Elektriciteitswet 1998 ter waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te beschikken over:

- a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdienst;
- b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst;
- c. een calamiteitenplan met betrekking tot het net en degenen die toegang hebben tot het net hierover te instrueren;
- d. een investeringsplan waarvan een vervangingsplan onderdeel is;
- e. een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat van alle verbindingen, leidingen en hulpmiddelen van het elektriciteitsnet, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante gegevens.

5) Derdentoegang

- a. De beheerder van een particulier net waarborgt een systeem van derdentoegang door een daadwerkelijke toegang tot zijn elektriciteitsnet voor degenen die zijn gevestigd binnen het geografisch gebied waarvoor ontheffing is verleend te bewerkstelligen, overeenkomstig de vereisten van artikel 2.7.5 van de Netcode Elektriciteit.
- b. De beheerder van een particulier net dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van het eerste schriftelijke switchverzoek van de eerste afnemer die om derdentoegang verzoekt, alle hiervoor benodigde handelingen uit te voeren en systemen in werking te laten treden.
- c. Onder een redelijke termijn zoals bedoeld in 5b wordt een termijn van uiterlijk drie maanden vanaf de ontvangst van het schriftelijke switchverzoek verstaan, tenzij de afwijkende termijn schriftelijk is overeengekomen met de verzoeker.
- d. Volgende switchverzoeken van andere afnemers worden afgehandeld conform de termijnen en procedures van de Informatiecode Elektriciteit en Gas.

6) Kosten leverancierswissel

In het geval dat een afnemer van het elektriciteitsnet waarvoor ontheffing is verleend van leverancier wisselt, brengt de beheerder van het particuliere net voor deze switch geen kosten in rekening, behoudens voor zover de Elektriciteitswet 1998 daarin voorziet.

7) Meetverantwoordelijkheid

De beheerder van het particuliere net is niet verantwoordelijk voor het inrichten van de meetverantwoordelijkheid, indien dit vereist is voor het wisselen van leverancier door een afnemer van het net waarvoor ontheffing is verleend.



Besluit

8) Duur ontheffing

Deze ontheffing vervalt na tien jaar vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot verlening van de ontheffing.

45. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum: 18 maart 2014

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g
dr. F.J.H. Don
bestuurslid

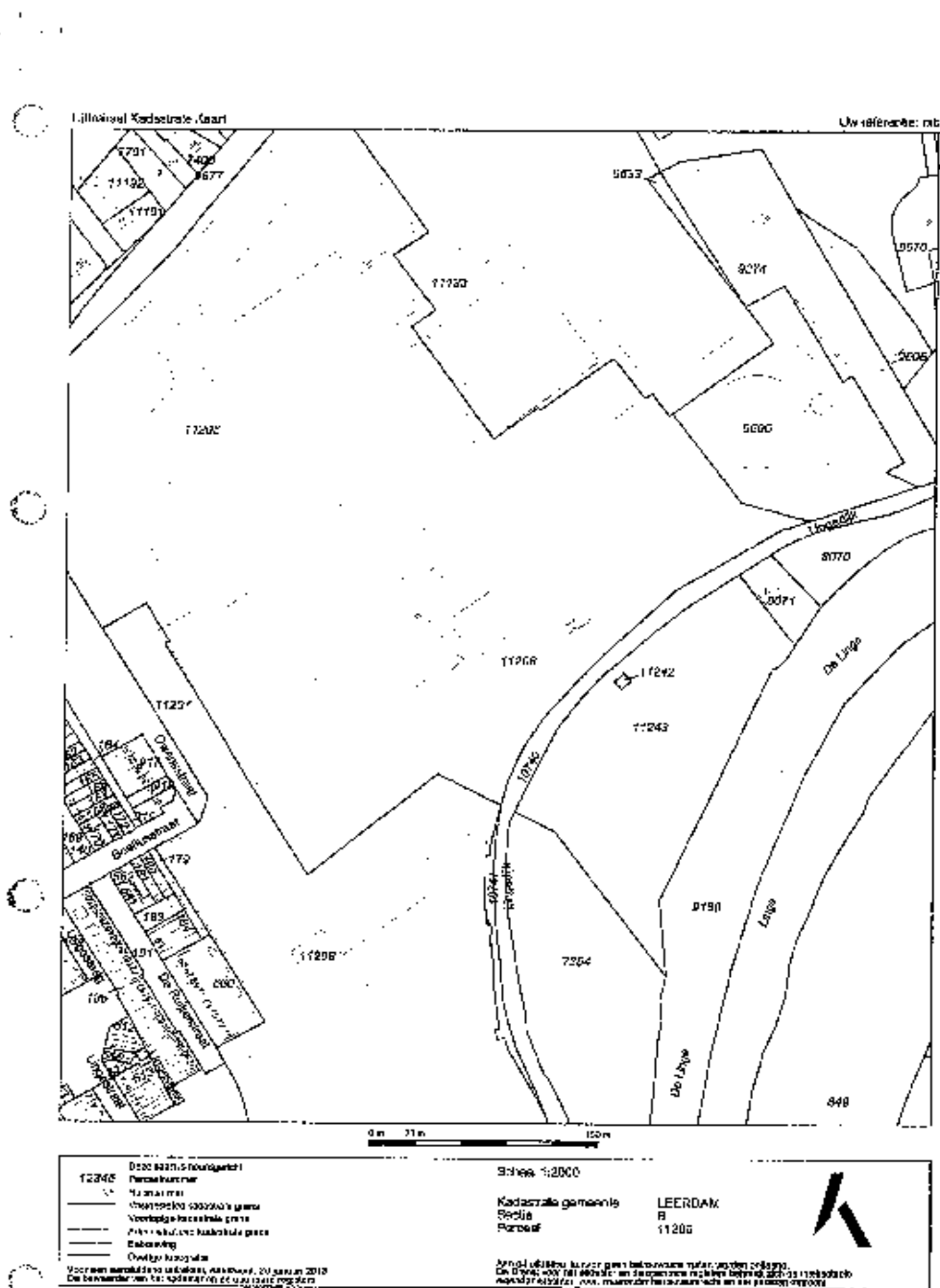
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.

18/20



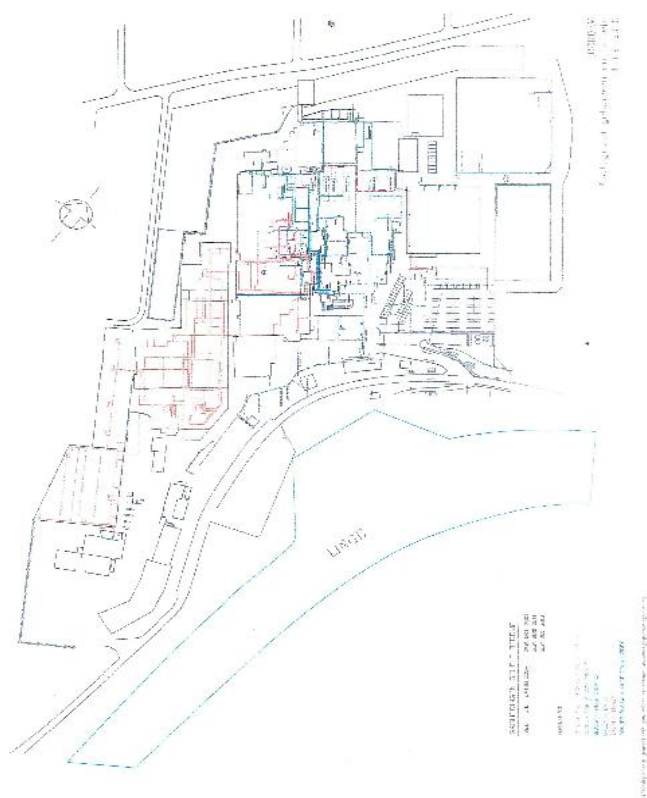
Besluit

Bijlage 1 – Kadastrale kaart van het industrieterrein



19/20

Bijlage 2 – Plattegrond van het industrieterrein met weergave GDS



20/20